



ליבה ג.א. סוכנות לביטוח פנסיוני (2024) בע"מ
ח.פ. 517024733 • רישיון תאגידי 51024733 • תחום פנסיוני • בתוקף עד 31/12/2026
חרושת 10, קריית ביאליק 2641417

מסמך הנמקה

שיווק פנסיוני ופעולה במוצר פנסיוני • לפי סעיפים 12 עד 13 לחוק הייעוץ הפנסיוני

מספר תיק: _____ תאריך: _____ בעל רישיון יחיד: _____

מסמך זה הוא תנאי סף לכל פעולה במוצר פנסיוני, לרבות משיכה, פדיון, הלוואה, נידו או איחוד קופות. מסמך הנמקה אינו מכשיר פעולה אסורה, אינו פותר ניגוד עניינים, ואינו מחליף רישום כגורם מטפל.

א. פרטי בעל הרישיון

שם התאגיד: ליבה ג.א. סוכנות לביטוח פנסיוני (2024) בע"מ

ח.פ. 517024733 • רישיון תאגידי 51024733 • תחום פנסיוני • בתוקף עד 31/12/2026

כתובת: חרושת 10, קריית ביאליק 2641417

שם בעל הרישיון היחיד שביצע את הבירור:

מספר רישיון יחיד:

מקום / אמצעי (פרונטלי / זום / שיחה מוקלטת):

רק בעל רישיון יחיד חותם על ההמלצה. עובד תפעול או גורם B2B אינו ממלא המלצה ואינו מסביר ללקוח מה כדאי לעשות.

ב. פרטי הלקוח

שם מלא:

ת.ז.:

תאריך לידה / גיל:

מצב משפחתי / תלויים:

כתובת:

טלפון / דוא"ל:

מצב תעסוקתי:

מעסיק נוכחי / ותק:

הכנסה חודשית משוערת ברוטו:

אזרחות (+67) / עולה חדש / אדם עם מוגבלות:

לקוח קיים בליבה בביטוח שאינו פנסיוני – פירוט:

האם ליבה רשומה כגורם מטפל במוצר הפנסיוני:

לקוח ביטוח בריאות, ריסק או חיים של ליבה אינו הופך מכך ללקוח פנסיוני. נדרש הליך שיווק פנסיוני נפרד.

ג. סוג ההליך

- ☐ שיווק פנסיוני חד-פעמי
- ☐ שיווק פנסיוני מתמשך – תקופה בחודשים בשדה
- ☐ הלקוח פנה ביוזמתו ומבקש ביצוע טכני בלבד, כולל חובת בירור והנמקה לפי סעיף 13(א)
- ☐ ליבה מקבלת תגמול מגוף מוסדי בגין המוצר – פירוט בשדה

ד. מטרת הפנייה – בניסוח הלקוח

הלקוח מתאר את מטרת הפנייה במילותיו:

סיווג הפעולה המבוקשת

- ☐ משיכת פיצויים
- ☐ משיכת תגמולים
- ☐ משיכה בגיל פרישה / קצבה
- ☐ משיכה מוקדמת / לפני גיל פרישה
- ☐ משיכה שלכאורה לפי סעיף 23 לחוק קופות גמל
- ☐ משיכה שלכאורה בניגוד לסעיף 23 (שלא כדין / מס מלא)
- ☐ הלוואה מגוף מוסדי כנגד צבירה
- ☐ ניווד / איחוד קופות
- ☐ הוצאת מידע / מסלקה בלבד (ללא המלצה)
- ☐ אחר

ה. בירור צרכים – סעיף 12

חובה להתאים את השיווק לצרכי הלקוח לאחר בירור מטרות החיסכון, המצב הכספי, החיסכון הקיים ושאר הנסיבות. אם לא נמסר מידע – יירשם במפורש "לא נמסר".

מטרת החיסכון הפנסיוני:

אופק פרישה מתוכנן:

קצבה צפויה אחרת / ביטוח לאומי / פנסיה תקציבית:

חובות, הלוואות, עיקולים, מזונות:

קרן חירום / נזילות מחוץ לפנסיה:

מצב בריאותי רלוונטי לכיסוי נכות ושאר:

תלויים הזקוקים לכיסוי שארים:

צורך מיידי בכסף – סכום, מועד, סיבה:

חלופת מימון (הלוואה בנקאית, משפחה, מעסיק):

העדפה: קצבה עתידית מול נזילות עכשיו:

ידע הלקוח לגבי מס במשיכה שלא כדין:

ו. מצב פנסיוני קיים

גוף / מוצר	סוג	מספר חשבון	יתרה ש	סוג כסף	כיסוי	גורם מטפל

מקור הנתונים (מסלוקה ב-SMS / דוח גוף / לקוח):

תאריך הנתונים / מידע חסר:

ז. בחינה לפי סעיף 23

- ☐ המשיכה מותרת לפי הדין – פירוט בשדה
- ☐ המשיכה אינה עומדת בתנאי סעיף 23 / עלולה להיות שלא כדין – פירוט בשדה
- ☐ לא ניתן לקבוע ללא נתונים נוספים – חסר בשדה

ליבה מיישמת כמדיניות מחייבת את עמדת רשות שוק ההון בחוזר גופים מוסדיים 2025-25 מיום 5.11.2025, סעיף 7ד המוצע.

1. משיכה בניגוד לסעיף 23 לא תבוצע כשירות חד-פעמי.
2. תבוצע רק אם ליבה רשומה בגוף המוסדי כמי שמטפלת במוצר עבור הלקוח.
3. אם ליבה מקבלת תגמול מהגוף המוסדי – לא ייגבה שכר נוסף מהלקוח בגין פעולת המשיכה (סעיף 19א).
4. אם ליבה אינה רשומה כגורם מטפל – אין לבצע את המשיכה באמצעות ליבה.

ח. חלופות שנבחנו

חלופה	הוסברה	מתאימה	נימוק
אי-משיכה / דחייה			
משיכה חלקית בלבד			
הלוואה כנגד הצבירה			
משיכה ממוצר או מסוג כסף אחר			
מימוש זכות אחרת			
הלקוח יפעל לבד מול הגוף או המסלוקה			
אחר			

ט. השלכות שהוסברו

נושא	פירוט	הלקוח הבין
מס תגמולים שלא כדין	ייתכן 35% או שיעור אחר לפי דין	☐
מס פיצויים	ייתכן עד 47% או תיאום מס	☐
קצבה עתידית	הקטנה בלתי הפיכה של קצבת זקנה	☐
כיסוי נכות / שארים	ייתכן ביטול או הקטנה בקרן פנסיה	☐
הטבות מס בפרישה	פגיעה אפשרית בפטורים או בקיבוע זכויות	☐
עיקול / שעבוד / הלוואה	עלול לעכב או למנוע משיכה	☐

נושא	פירוט	הלקוח הבין
ביצוע עצמי	מסלקה או אתר הגוף המוסדי בחינם או בעלות נמוכה	☐

אומדן סכום לפני מס:

אומדן מס:

אומדן נטו:

אומדן פגיעה בקצבה החודשית העתידית:

אומדנים אלה אינם ייעוץ מס ואינם התחייבות. הלקוח רשאי לפנות ליועץ מס או לרואה חשבון.

י. גילוי שכר וניגוד עניינים

רכיב	סכום / שיעור	מתי משולם
בירור צרכים ומסמך הנמקה		גם אם ההמלצה היא לא למשוך
ליווי ביצוע פעולה		רק אחרי הנמקה ושערים
מסלקה / הפקת מידע		רק אם הלקוח בחר שלא לפעול בעצמו
תגמול מגוף מוסדי		גילוי מלא

ליבה היא סוכנות ביטוח פנסיוני. קיים ניגוד עניינים מובנה. שכר הבירור נפרד משכר הביצוע. אין שכר הצלחה כאחוז מהסכום שנמשך.

יא. ההמלצה המקצועית – בעל הרישיון בלבד

- ☐ אני ממליץ למשוך או לפדות – נימוק בשדה
- ☐ אני ממליץ לדחות את המשיכה ולבחון חלופה – פירוט בשדה
- ☐ אני ממליץ על הלוואה במקום משיכה – נימוק בשדה
- ☐ אני ממליץ על משיכה חלקית בלבד – פירוט בשדה
- ☐ אני ממליץ על משיכה מותרת לפי דין – נימוק בשדה
- ☐ אני יכול להמליץ על משיכה בניגוד לסעיף 23, כשירות חד-פעמי, או כשליבה אינה גורם מטפל. הפעולה לא תבוצע באמצעות ליבה.
- ☐ אחר – פירוט בשדה

נימוק מלא (חובה):

אם ההמלצה היא שלא למשוך והלקוח עומד על ביצוע – בעל הרישיון יחליט בכתב אם ליבה מסרבת, או מבצעת רק לאחר תיעוד שהלקוח פועל בניגוד להמלצה ורק אם הדין והשערים מאפשרים. סירוב לבצע הוא לגיטימי ומגן.

יב. תנאי סף לביצוע

תנאי	כן
הסכם שיווק פנסיוני חתום, עם פירוט שכר מראש ובכתב	☐
בירור צרכים מלא	☐
מסמך הנמקה זה חתום על ידי בעל רישיון יחיד	☐

תנאי	כן
שיחה מוקלטת או תיעוד הניתן לאחזור	☐
ייפוי כוח לפי חוזר ייפוי כוח לבעל רישיון	☐
הלקוח קיבל העתק לפני הביצוע	☐
הוסבר שהלקוח יכול לפעול בעצמו	☐
נבדק רישום כגורם מטפל	☐
נבדק תגמול מוסדי מול שכר מהלקוח	☐
למשיכה לפי סעיף 23: אינו חד-פעמי, או שהפעולה נדחתה	☐
גורם תפעולי לא נתן המלצה ולא בחר מוצר	☐
המסמכים, ייפוי הכוח, המסלוק וההקלטה מתויקים בכרטיס הלקוח ב-SMS 2010	☐
מסמך הנמקה אוטומטי ב-SMS, אם הופק, צורף כעזר ואינו מחליף מסמך זה	☐

אם אחד מהתנאים אינו מסומן – אין הגשה לגוף מוסדי.

יג. הצהרת הלקוח

1. קיבלתי הסבר בעל פה ובכתב, והבנתי את ההשלכות על קצבה, כיסוי ביטוחי ומס.
2. הוסברו לי חלופות, לרבות אפשרות לא למשוך ולבצע פעולות בעצמי בעלות נמוכה או בחינם.
3. ידוע לי שליבה היא בעלת הרישיון, וכי גורם תפעולי אינו סוכן, אינו יועץ ואינו מחליט עבורי.
4. ידוע לי שמסמך זה אינו ייעוץ מס ואינו התחייבות לתוצאה.
5. ידוע לי שזכות הביטול לפי חוק הגנת הצרכן, אם חלה, אינה ניתנת להתנאה.

☐ אני מבקש לבצע את הפעולה בניגוד להמלצה

☐ איני מבקש לבצע בניגוד להמלצה

פירוט:

יד. חתימות

ולראיה באו הצדדים על החתום:

בעל רישיון יחיד מטעם ליבה

חתימה

תאריך

הלקוח – שם מלא ומספר זהות

חתימה

תאריך

עותק יימסר ללקוח בסמוך לחתימה, לרבות בקיט דיגיטלי מ-SMS. המסמך יישמר בכרטיס הלקוח ב-SMS 2010 באופן ניתן לאחזור לפי הדין.